

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1542/2531

นาย บรรเจิด อินทุจันทร์ยง
องค์การเหมืองแร่ในทะเล

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 52
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 68

การที่โจทก์ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีนั้นก็โดยจำเลยถือเอาเหตุที่โจทก์กระทำผิดวินัยและถูกลงโทษทางวินัยเป็นเหตุผลหนึ่งประกอบการพิจารณา เมื่อเหตุดังกล่าว ไม่อาจถือเป็นความผิดของโจทก์ การที่จำเลยนำไปประกอบการพิจารณาซึ่งเป็นโทษแก่โจทก์ย่อมเป็นการไม่ชอบ แต่เมื่อตัดเหตุดังกล่าวออกแล้ว จำเลยยังมีเหตุอีกหลายประการในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี จึงจำเป็นต้องให้จำเลยพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีแก่โจทก์ใหม่

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยลงโทษตัดเงินเดือนโจทก์โดยไม่ชอบและตัดโบนัสกับไม่พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ2530 ให้โจทก์ ขอให้เพิกถอนคำสั่งตัดเงินเดือน จ่ายโบนัสและพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่โจทก์ตามระเบียบข้อบังคับของจำเลย จำเลยให้การว่าโจทก์เสนอความเห็นว่าจะบรรจุนายประสิทธิ์ให้ดำรงตำแหน่งตามที่โจทก์เสนอ ซึ่งเป็นการรายงานเท็จ และไม่สุจริตต่อผู้บังคับบัญชาเป็นความผิดทางวินัย จำเลยจึงลงโทษตัดเงินเดือนโจทก์ เมื่อโจทก์ถูกลงโทษทาง

วินัยจึงไม่มีสิทธิได้รับโบนัสและไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตามข้อบังคับของจำเลย ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า การเสนอรายงานของโจทก์ไม่เป็นการรายงานเท็จและเสนอความเห็นไม่สุจริตต่อผู้บังคับบัญชา คำสั่งของจำเลยที่ตัดเงินเดือนโจทก์ซึ่งเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบ พินิจพิจารณาให้เพิกถอนคำสั่งตัดเงินเดือนของจำเลยให้จำเลยจ่ายโบนัส และเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ2530 ให้แก่โจทก์จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "ข้อที่จำเลยอุทธรณ์ว่าการเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นอำนาจของนายจ้าง ซึ่งต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของจำเลย การที่ลูกจ้างไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ก่อให้เกิดสิทธิฟ้องร้องทางศาลได้ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า การที่โจทก์ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ 2530 นั้น ก็โดยจำเลยถือเอาเหตุที่โจทก์กระทำผิดวินัยและถูกลงโทษทางวินัยเป็นเหตุผลหนึ่งประกอบการพิจารณาไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่โจทก์ เมื่อเหตุดังกล่าวไม่อาจถือเป็นความผิดของโจทก์ การที่จำเลยนำเหตุนี้ไปประกอบการพิจารณาซึ่งเป็นโทษแก่โจทก์ย่อมเป็นการไม่ชอบแต่อย่างไรก็ตาม เมื่อตัดเหตุดังกล่าวออกแล้ว จำเลยยังมีเหตุอีกหลายประการในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี ฉะนั้น จำเป็นต้องให้จำเลยพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ 2530 แก่โจทก์ใหม่โดยพิจารณาเฉพาะเหตุอื่นว่า โจทก์มีสิทธิหรือควรได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนดังกล่าว ตามระเบียบของจำเลยหรือไม่"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ 2530 ของโจทก์ใหม่ตามนัยที่กล่าวข้างต้นนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง

(จำนง นิยมวิภาต-จุนท์ จันทรวงศ์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ